

1500227-35.2020.8.26.0447

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fábio Franco de Camargo

Comarca: Pinhalzinho

Foro: Foro de Pinhalzinho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Flagrante preparado - Inocorrência. Não há que se cogitar flagrante preparado, se o acusado, antes da atuação policial, já tinha as drogas sob a sua posse e guarda, para tráfico, em conduta criminosa permanente, então consumada, justificando a prisão em flagrante delito. PROVA - Depoimento policial - Eficácia. O policial não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pinhalzinho

Foro de Pinhalzinho

Vara Única

Rua Boa Esperança, 266, Pinhalzinho - SP - cep 12995-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500227-35.2020.8.26.0447 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500227-35.2020.8.26.0447

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO GUSTAVO MARTINS DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Franco de Camargo

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do parágrafo terceiro do art. 81 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

A materialidade do delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06 está, indubitavelmente, demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (f. 08-09), fotografia (f. 10) e laudo de exame químico toxicológico (f. 106-108), que constatou que a substância encontrada em poder do acusado continha COCAÍNA. A autoria, por sua vez, é certa.

Interrogado na fase policial, o acusado confessou que, ao ser abordado pelos policiais militares, havia acabado de adquirir cinco pedras de crack para consumo próprio.

Em juízo, o acusado não apresentou qualquer versão dos fatos, pois deixou de comparecer à audiência de instrução, tornando-se revel.

À confissão do acusado, acresça-se o relato firme e coerente do policial militar

André Ribeiro Furtado, relatando que, em patrulhamento de rotina, avistou o acusado caminhando e apertando algo entre as mãos. Resolveu abordá-lo e, em revista pessoal, logrou encontrar pedras de crack e certa quantia dinheiro em seu poder. Na pesquisa junto ao COPOM, o réu constava como sendo pessoa procurada, razão pela qual foi conduzido à Delegacia.

Ressalto que a conduta do acusado é perniciososa à Saúde Pública, de modo a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Sobre a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06, basta mencionar o acórdão abaixo colacionado: Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – Tóxico – Tráfico – Flagrante preparado – Inocorrência. Não há que se cogitar flagrante preparado, se o acusado, antes da atuação policial, já tinha as drogas sob a sua posse e guarda, para tráfico, em conduta criminosa permanente, então consumada, justificando a prisão em flagrante delito. PROVA – Depoimento policial – Eficácia. O policial não merece crítica, se, desimpedido de depor, como toda a testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, não há indicador probatório de que se desviou do bom exercício de suas funções, ou tenha incriminado falsamente o acusado. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – Tóxico – Posse para uso próprio – Artigo 16 da Lei nº 6.368/76 – Inconstitucionalidade – Artigo 5º, X da Constituição Federal – Inocorrência. É incabível a arguição de inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 6.368/76, por alegada ofensa do artigo 5º, X da Constituição Federal, que garante a privacidade individual, porque, se o indivíduo é senhor de sua saúde física e mental, sua liberdade individual não é absoluta, tem conceito social relativo, estando sujeita às delimitações impostas pelas exigências legais do bem comum.

Logo, a conduta do réu se subsumiu na figura delitiva do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Por efeito das diretrizes estabelecidas no art. 59 do Código Penal, aplico a pena de advertência sobre os efeitos da droga e prestação de serviço à comunidade, por 3 (três) meses, nos termos do inciso I e II do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que o acusado ostenta maus antecedentes (f. Processo 0004175-07.2018.8.26.0099 e 1500229-73.2018.8.26.0447 - f. 34).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu BRENO GUSTAVO MARTINS DE CAMPOS, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos da droga e prestação de serviço à comunidade, por 3 (três) meses, por praticar o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

P.I.

Pinhalzinho, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA